

# 한전KPS(주) 상임감사

## 개선 요구 및 통보

일련번호 2024-♣□◆△◎-006

제 목 사업소 조달 설비성 안전장구의 자산 인식 및 관리 소홀

관계부서 ♣□◆△◎

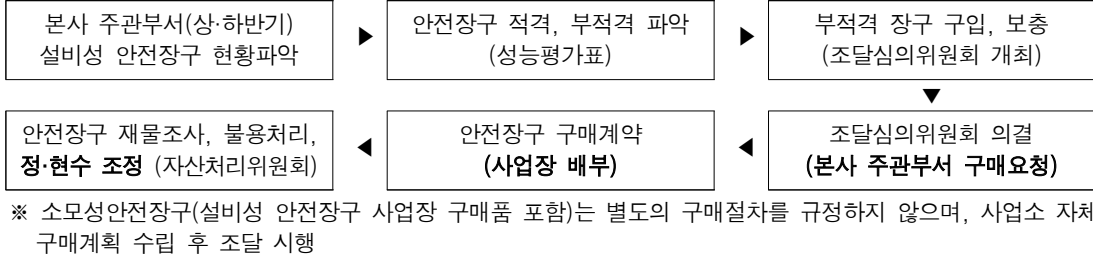
조치부서 ♣□◆△◎, @●■▣◎

내 용

### 1. 업무개요

회사는 근로자의 안전사고 예방을 위해 각종 안전보건보호장구(이하 “안전장구”라 한다)가 필요하다고 인정하는 직종에 종사하는 근로자에게 그 작업 조건<sup>1)</sup>에 적합한 안전장구를 지급하고 있으며, 감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2024. 8. 31.) ♣□◆△◎는 [표1]과 같이 설비성 안전장구<sup>2)</sup>를 구매하여 각 사업소에 조달하였고, 각 사업소에서는 소모성 안전장구<sup>3)</sup>와 설비성 안전장구 사업장 구매품<sup>4)</sup>을 자체 구매하여 운영·관리하였다.

#### 설비성 안전장구 조달 절차(업무가이드 참고)



#### 1) 관련법령

- \* [산업안전보건법 제38조(안전조치)] ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.(~중략)
- \* [공공기관의 안전관리에 관한 지침 제18조(안전투자)] 공공기관은 예산을 편성하거나 집행하려는 경우에는 안전 관리 및 예방 관련 사업을 적극적으로 지원하고 투자하여야 한다.

2) 「안전장구 관리(공용-안전-20)」에 따라 내용년수가 1년 이상이며, 부록 7.1에 따라 별도로 정하여진 품목의 안전장구(본사 구매 시행)

3) 내용년수가 1년 미만으로 설비성 안전장구 이외의 안전장구(사업소 구매 시행)

4) 설비성 안전장구 품목 중 발주사 요청 등에 의해 산업안전보건관리비 사용목적에 맞게 사업장 자체 구매 후 산업안전보건관리비 실적정산 한 품목(사업소 구매 시행)

[표1] 안전장구 구매 내역

(단위: 천 원, VAT 별도 / 2024. 10월 기준)

| 구분       | 조달주체 | 년도   | 품목                  | 구매금액       | 비고                     |
|----------|------|------|---------------------|------------|------------------------|
| 설비성 안전장구 | 본사   | 2022 | 공기호흡기 등 26품목, 240EA | 438,806    | 상·하반기                  |
|          |      | 2023 | 소음측정기 등 20품목, 133EA | 436,913    |                        |
|          |      | 2024 | 조도계 등 23품목, 166EA   | 534,619    |                        |
| 소계       |      |      |                     | 1,410,338  | 5.85%                  |
| 소모성 안전장구 | 사업소  | 2022 | 방진마스크 등             | 8,017,532  | 설비성 안전장구<br>사업장 구매품 포함 |
|          |      | 2023 | 안전조끼 등              | 8,923,997  |                        |
|          |      | 2024 | 안전그네 등              | 7,164,329  |                        |
| 소계       |      |      |                     | 24,105,858 | 94.15%                 |
| 합계       |      |      |                     | 25,516,196 | 100%                   |

전국 65개 사업장 중 ♣♣권역(♣♣1,2,3)을 샘플링하여 설비성 안전장구 관리실태를 확인한 결과, 설비성 안전장구의 조달 주체(본사/사업소)에 따라 구매 예산과목, 자산 등록 및 재물조사 시행 여부가 다음과 같이 상이하였다.

[표2] ♣♣권역 설비성 안전장구 관리 내역

(단위: 원, VAT 별도 / 2024.10.31.기준)

| 사업소 | 설비성 안전장구 보유내역        |                       | 취득금액       | 예산과목           | 자산등록<br>(정현수 관리) | 재물조사<br>시행 | 비고                           |
|-----|----------------------|-----------------------|------------|----------------|------------------|------------|------------------------------|
|     | 본사 구매품               | 사업장 구매품               |            |                |                  |            |                              |
| ♣♣1 | 공기호흡기 등<br>7품목, 10EA | -                     | 21,735,376 | 공구와 기구         | O                | O          | -                            |
|     | -                    | 복합가스측정기 등<br>3품목, 3EA | 9,187,500  | 소모품비 /<br>안전장구 | X                | X          | 일부<br>부외자산<br>관리             |
| ♣♣2 | 접지용구 등<br>9품목, 16EA  | -                     | 14,678,132 | 공구와 기구         | O                | O          | -                            |
|     | -                    | 접지용구 등<br>6품목, 9EA    | 24,264,470 | 소모품비 /<br>안전장구 | X                | X          | 직업환경<br>측정<br>계측장비 등<br>별도관리 |
| ♣♣3 | 송기마스크 등<br>8품목, 11EA | -                     | 20,011,707 | 공구와 기구         | O                | O          | -                            |
|     | -                    | 송기마스크 등<br>5품목, 5EA   | 8,231,810  | 소모품비 /<br>안전장구 | X                | X          | 일부<br>부외자산<br>관리             |

※ 본사 구매품은 자산이력대장을 기준으로 구성하였고, 사업장 구매품은 감사대상기간 해당 사업장에서 구매한 내역으로 재구성하였으며, 세부내역은 상이할 수 있음.

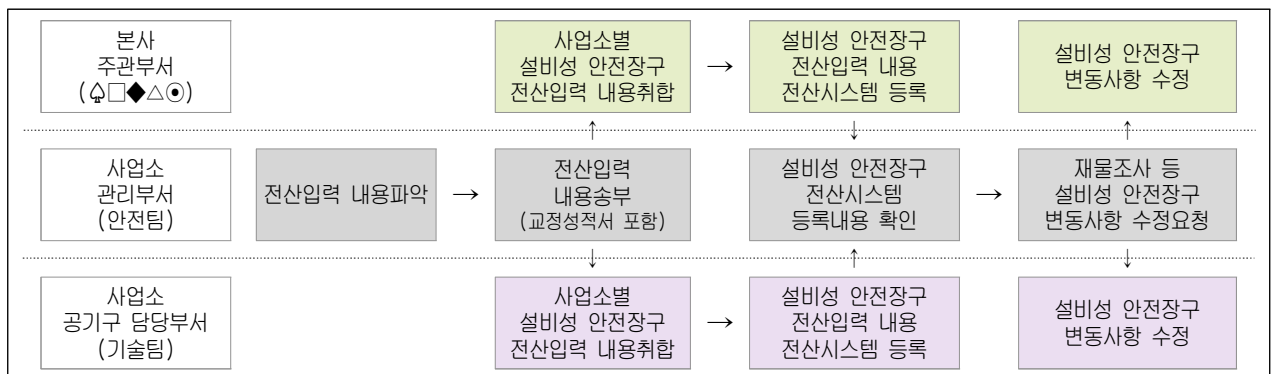
## 2. 사업소가 조달하는 설비성 안전장구의 자산 인식 소홀

### 가. 판단기준

「유형자산관리규정」 제6조(관리기준)에 따라 안전장구를 포함한 유형자산은 정수와 소요기준 등 관리기준을 정하여야 하고, 「안전장구 관리(공용-안전-20)」 6.5 “안전장구, 보호구 관리” 및 「설비성 안전장구 조달요청 및 구매(1000-SH-TG085, 舊설비성 안전장구 정수기준 및 구매)」 부록7.1 “설비성 안전장구 구매/배부 프로세스”에 따라 취득한 설비성 안전장구는 검수입고 후 즉시 정·현수 관리를 위한 설비번호를 생성하고, 전산입력 해당항목 및 사진을 등록하여 이력관리 하여야 한다.

또한, 「안전장구 관리(공용-안전-20)」 6.8 “재물조사” 및 「설비성 안전장구 재물조사(1000-SH-TG050)」에 따라 전산 등록된 설비성 안전장구는 안전장구 관리, 작동상태, 현품 확인 등을 통한 재해예방 및 효율적 자산 운영을 위한 재물조사를 실시하여야 한다.

[그림] 설비성 안전장구 전산입력 및 관리 흐름도



\* 자료 : ♠□◆△◎ 제출자료 재구성

한편, 유형자산은 기업의 영업활동 과정에서 장기간에 걸쳐 사용되어 미래의 경제적 효익이 기대되는 유형의 자산을 말하고, 「한국채택국제회계 기준(K-IFRS)」 1016호<sup>5)</sup>에서는 유형자산의 인식기준을 ① 자산으로부터 발생

하는 미래경제적효익이 기업에 유입될 가능성이 높으며, ② 자산의 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 것으로 정의하고 있다. 설비성 안전장구<sup>6)</sup>의 경우, 경제적 효익이 여러 회계기간에 걸쳐 제공됨에도 불구하고 이를 즉시 비용으로 인식하면 당해 회계기간의 비용이 과대 계상될 우려가 있다.

따라서 ♠□◆△○는 설비성 안전장구에 대한 명확한 관리기준을 설정하고, 취득된 설비성 안전장구는 전산에 등록하여 재물조사 등의 적정한 상태와 이력 관리를 하며, 설비성 안전장구에 대하여 자산 인식하여 취득 비용을 감가상각을 통해 해당 기간 동안 체계적으로 배분했어야 했다.

## 나. 감사결과 확인된 문제

그런데 설비성 안전장구를 본사 안전장구 총괄부서<sup>7)</sup> 및 관리부서<sup>8)</sup>에서 조달하는 경우에는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시)」 제7조(사용기준)에 부합<sup>9)</sup>하게 구매하였으나, 사업소에서 조달하는 경우에는 고객사의 안전관리비 정산품목이라 자산 등록이 불가하다는 등의 사유로 [표 1]과 같이 설비성 안전장구 사업장 구매품(이하 “사업장 구매품”이라 한다)이라는 별도 품목을 생성하고 예산과목을 자본예산 “공구와 기구”가 아닌 비용예산 “소모품비/안전장구”로 집행한 것으로 확인되었다.

이로 인해, 사업장 구매품이 실제 자산으로 인식되어야 할 설비성 안전

5) 한국채택국제회계기준(K-IFRS): ♠♥♣■□○이 국제회계기준(IFRS, International Financial Reporting Standards)에 맞추어 제정한 새로운 회계기준으로, 2011년부터 대한민국의 모든 상장회사에 의무적으로 적용되기 시작함.

6) 안전장구는 유지보수 현장에서 근로자의 안전을 보장하고 실적정산 항목에 포함되는 등 경제적 효익을 창출하며, 계약서·구매영수증 및 기타 거래 관련 문서를 통해 신뢰성 있는 원가 측정이 가능하다.

7) 직제규정에 정한 바에 따라 재물조사, 자산처리위원회 및 운용실태조사 등 자산관리를 총괄하는 부서를 말한다.

8) 직제규정에 정한 바에 따라 유형자산의 취득, 보전, 운용 및 처분 등에 관한 업무를 수행하는 본사 및 사업소를 말한다.

9) ◆※&○▶♠♥♣■ 법률질의 결과, 회사에서 규정하는 설비성 안전장구<sup>\*</sup>는 고용노동부에서 발간한 ‘건설업 산업안전보건관리비 해설’ 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 별표2 ‘안전관리비의 항목별 사용 불가내역’을 근거로 **안전관리비로 모두 사용 및 정산 가능** 회신

\* 목록: 소음측정기, 조도계, 공기호흡기, 자동제세동기, 송기마스크, 용접 흡 제거기, 접지용구, 도전복, 방염복, 복합 가스측정기, 열화상 카메라, 적외선 체온계, 청력보호구, 위험물보관함, 전자동 인공소생기(상세규격 별도)

장구임에도 사내 전산시스템에서 소모성 안전장구로 분류되어 설비 번호가 생성되지 않으므로 정·현수를 적정하게 관리하기 어려우며, 안전장구 재물 조사 시 모든 설비성 안전장구를 실사하여 점검하도록 행정지시<sup>10)</sup> 하였음에도 사업장 구매품은 안전장구 재물조사 대상에 포함되지 않는 등 자산의 관리 부실을 초래하고 있다.

또한, 설비성 안전장구는 경제적 효익이 여러 회계기간에 걸쳐 제공됨에도 불구하고 사업장 구매품의 경우 자본예산이 아닌 비용예산으로 집행하여 즉시 비용으로 인식되므로 당해 회계기간의 비용이 과대 계상되는 등 회사 재무 상태의 왜곡을 초래할 문제가 있다.

상기와 같은 문제는 사업장에서 구매하는 설비성 안전장구가 발주처의 정산을 받으므로, 이에 대한 소유권 및 관리 주체를 발주처로 보아야 하며 회사 자산으로 등록할 수 없다는 해석론에 근거하여 발생한다. 그러나 안전 관리비의 안전장구 관련 전문자료를 참고해보면 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 부합하게 구매한 안전장구에 대해, 발주처로부터 정산을 받았지만 그에 대한 소유권 및 관리 주체가 건설공사도급인(우리회사)에 있는 것으로 판단되는 바, 안전장구의 효율적 관리와 일관성 있는 구매 및 처리 절차 정립을 위해 전문기관에 유권해석 등을 통한 관리기준 재설정을 검토할 필요가 있다.

---

10) ♡□◆△○-3629(2024.08.30.), ♡□◆△○-3328(2023.08.24.), ♡□◆△○-2837(2022.08.29.)

\* 조사대상: 전사업장 / 조사품목: 설비성 안전장구 / ERP 기록관리 상태에 한함

## 전문자료 참고

**질 의** 안전관리비로 자산성 장비 구입시 소유권이 어디에 있는지

**회 시** ① 건설업 산업안전보건관리비는 발주자 및 자기공사자가 공사비 중 일정금액을 확보하여 당해 공사 수행 중 안전관리를 위한 목적으로 사용하도록 한 것으로 수급인 또는 자기공사자는 위 금액을 동 기준 별표2 『안전관리비의 항목별 사용내역 및 기준』에서 정하는 기준에 따라 사용을 하여야 함.

② 이때, 공사현장에서 안전관리를 위해 위 기준에서 정하는 바에 따라 구입하는 안전장비에 대해서는 그 감가상각비용이 아닌 구입비용 전액을 산업안전보건관리비로 인정을 하도록 하고 있음. 따라서, 현장에서 산업안전보건관리비로 정당하게 구입한 장비는 당해 현장 소유로 공사종료 후 발주자에게 반납을 하여야 하는 것은 아님. 또한, 동일한 장비를 추가로 구입하는 경우 추가 구입 비용의 인정여부에 대해서는 동 장비의 구입필요성 및 활용여부, 공사의 규모 등 종합적으로 판단하여 결정하여야 할 것으로 사료됨.

[「건설공사 안전관련 질의회시집」 / 산안(건안) 683\*\*-10641, 2001.12.31. / 노동부]

**질 의** 안전관리비로 구매한 안전관리용품에 대한 재산권 여부

**회 시** 산업안전보건법 제30조제3항 에 의하여 수급인(시공사)은 당해 산업안전보건관리비를 노동부장관이 정하는 바에 따라 사용토록 규정하고 있으므로 시공사가 노동부장관이 정하는 바에 따라 정당하게 사용(구입)된 물품은 발주기관에 반납할 의무는 없으며, 당해 현장에서 산업안전보건관리비로 구입한 물품이 당해 현장에서 사용 용도가 없어지지 않는 한 타 현장에 전용할 수 없을 것이며, 동 물품이 당해 현장에서 그 사용 용도를 다하였다면 이에 대한 소유·처분권은 사용자인 시공사에 있다고 사료됨

[「노동사건 사례(행정해석)」 / 안전보건지도과-2087, 2009.05.26. / 고용노동부]

이에 따라, 안전장구의 소유권과 관리주체에 대한 내용을 명확히 하기 위해 법률질의[§♠♣◁ 노동법률연구원, 2024. 11. 22.] 및 회계질의[회계법인 ◇■, 2024. 11. 22.]를 시행한 결과, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 ① 적법하게 구매한 안전장구의 소유·처분권은 건설공사도급인(우리회사)에 있으며, ② 건설공사도급인의 자산으로 등록 운영이 가능하고, ③ 공사가 종료된 이후에 해당 안전장구를 발주자에게 반납할 의무가 없으며, ④ 해당 공사 종료 후 타 사업장에 안전장구를 이관하여 사용이 가능하다. 또한, “동일한 항목에 대해 동일한 방법을 적용” 하는 회계 원칙<sup>11)</sup>에 따라 ⑤ 동일한 항목이라면 같은 회계처리를 적용하는 것이 적절하다.

#### 법률질의 결과 주요내용

##### [관련규정 해석]

- 「산업안전보건법」 제72조에서는 건설공사의 발주자에게 도급금액 또는 사업비에 산업 재해 예방을 위하여 사용하는 비용인 산업안전보건관리비를 계상할 의무를 부여하고 있음.
- 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 관한 고시 제7조에서 정한 사용기준에 적합하게 집행을 해야 하며, 이에 위반하여 집행을 한 비용에 대해서는 건설공사 발주자가 건설공사 도급인에게 해당 비용을 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있음(동 고시 제8조). 그러나 부적합하게 집행된 비용에 대해서 건설공사 발주자가 해당 비용을 감액 조정하거나 반환을 요구할 수 있을 뿐, 부적합하게 구입한 안전장비 자체를 반환해 가도록 규정하고 있지는 않음.

11) 회계기준의 바탕이 되는 “재무보고를 위한 개념체계”에서 발취, 재무정보가 유용할 수 있도록 하는 수단 중의 하나로 언급

■ 재무보고를 위한 개념체계 중 ■ 제2장 유용한 재무정보의 질적 특성 2.26 일관성은 비교가능성과 관련은 되어 있지만 동일하지는 않다. 일관성은 한 보고기업 내에서 기간 간 또는 같은 기말 동안에 기업 간, 동일한 항목에 대해 동일한 방법을 적용하는 것을 말한다. 비교가능성은 목표이고 일관성은 그 목표를 달성하는데 도움을 준다.

**[법률질의 주요내용]**

- ① 행정해석(안전보건지도과-2087, 2009.05.26.)의 내용 중 “물품이 당해 현장에서 그 사용 용도를 다하였다면 이에 대한 소유·처분권은 사용자인 시공사에 있다”라는 부분으로 유추해 볼 수 있는 내용은 기본적으로는 해당 안전장비의 소유권은 공사계약 기간 내 라고 하더라도 기본적으로 건설공사도급인에게 있다고 판단된다.
- ② 적법하게 집행된 산업안전보건관리비로 구입한 안전장비의 소유권은 기본적으로 건설공사도급인에게 있다고 판단되는 바, 공사계약에서 별도로 정하고 있지 않은 경우 건설공사도급인의 자산으로 등록 운영이 가능할 것으로 보임.
- ③ 소유권이 건설공사도급인에게 있기 때문에 공사가 종료된 이후에 해당 안전장비를 건설공사발주자에게 반납할 의무는 없음.
- ④ 해당공사 종료 후 타 사업장에 안전장비를 이관하여 사용이 가능함.

**[검토의견]**

“적법하게 집행된 산업안전보건관리비로 구입한 안전장비에 대한 소유권은 건설공사도급인에게 있다”고 판단됨. 다만, 산업안전보건관리비의 취지가 해당 공사 현장의 산업재해 예방을 위한 것이라는 점에 있어서 해당공사가 종료되었거나 혹은 해당 공사 현장에서의 사용 용도를 다한 경우에만 처분이 가능함.

[「발주사로부터 실적 정산 받은 안전장비 관리·소유권」에 대한 법률검토의견]

/ 2024.11.22. / §♠♣◁ 노동법률연구원]

따라서 상기 전문기관의 유권해석에 따른 안전장구의 소유권과 관리주체가 우리회사에 있다고 판단되는 안전장구에 대해 효율적 관리와 일관성 있는 구매 및 처리 절차 정립을 위한 구매, 운영의 일원화 등 합리적인 관리기준 재설정을 검토할 필요가 있다.



### 3. 설비성 안전장구 관리전환 절차 및 제반규정 부재

#### 가. 판단기준

「유형자산관리규정」 제1조(목적)과 제4조(유형자산의 관리)에 따라 관리부서는 자산의 효율화, 활용빈도 증대 및 합리성 제고 등 적절한 관리를 도모하여야 하며, 같은 규정 제8조(관리전환 절차)에 따라 총괄부서는 자산의 효율적 운용을 위하여 필요한 때에는 관리전환을 명하여 실시할 수 있다.

따라서 안전장구 총괄부서(♠□◆△◎)는 설비성 안전장구에 대한 관리전환 절차와 시스템을 구축하고, 관리부서는 필요에 따라 설비성 안전장구의 관리전환이 필요할 경우, 관련 절차에 따라 설비성 안전장구의 관리전환을 실시하여야 했다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ♠□◆△◎는 설비성 안전장구에 대한 관리전환 절차를 별도로 구축하지 않았다. 따라서 각 사업소에서 별도 이관 요청, 사업장 폐지 및 신설 등의 필요에 따라 설비성 안전장구의 관리전환이 필요할 경우, 안전장구의 정의를 포함하지 않는 「공기구관리지침」<sup>12)</sup> 또는 관련근거 없이 본사 승인 요청만으로 [표3]과 같이 관리전환을 실시하였다. 또한 관리전환 요청 주체가 상이하고, 근거규정이 불확실한 인수인계서 양식 등을 사용하는 문제도 확인되었다.

따라서 안전장구의 활용빈도 증대 및 합리성 제고 등 적정하고 효율적인 관리를 위하여 ① 설비성 안전장구에 특화된 관리전환 절차와 시스템을 마련하고, ② 각 절차별 사용 양식을 표준화하여 정의하며, ③ 부서별 역할과 책임을 명확히 하도록 관련 규정을 마련할 필요가 있다.

12) 「공기구관리지침」 제3조(용어의 정의)에 의한 관리기준 분류: 공구, 측정기, 장비, 설비성공기구, 소모성공기구

[표3] 설비성 안전장구 관리전환 내역

| 구분 | 사업소          |                    | 관리전환 내역            | 관리전환<br>요청일   | 요청<br>사유 | 관련근거      |
|----|--------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|-----------|
|    | 인계사업소        | 인수사업소              |                    |               |          |           |
| 1  | ●●●●●●●●[요청] | □◆◇□◆◇□◆◇          | 공기호흡기 등<br>15품목    | 2022. 2. 11.  | 사업장 신설   | X         |
| 2  | ●■◆◇■●[요청]   | ♡♠▷◁♣♡ 등<br>5개 사업장 | 용접 흠 제거기 등<br>14품목 | 2022. 3. 10.  | 사업장 폐지   | X         |
| 3  | ●■◆◇■●[요청]   | ♡♠▷◁♣♡ 등<br>5개 사업장 | 송기마스크 등<br>14품목    | 2022. 3. 8.   | 내용변경     | X         |
| 4  | ☎●◆◇○[요청]    | ☎♠♣●◆□             | 소음측정기 등<br>13품목    | 2022. 7. 27.  | 사업장 분리   | 「공기구관리지침」 |
| 5  | ♣♣☎☎■        | ★☆☆▶♣[요청]          | 조도계 등 11품목         | 2022. 12. 26. | 사업장 분리   | 「공기구관리지침」 |
| 6  | ●♥♠☎●●       | ♥●■♣♠[요청]          | 자동제세동기 등<br>9품목    | 2023. 11. 2.  | 사업장 분리   | 「공기구관리지침」 |

관계부서 의견      ♣□◆△○는 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 및 「산업 안전보건법」 등 법령상 의무와 책임에 대한 사회적 책무 이행을 위해 적극 노력 하고 있고, 산업재해 및 시민재해 예방과 쾌적한 작업환경을 조성하기 위한 안전 장구의 중요성을 인지하고 있으며, 회사 보유 자산의 효율적 관리를 위해 노력 하고 있으나, 이번 감사의견을 통해 안전장구 관리의 문제점을 인정하였고 이를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

♣□◆△○장은 설비성 안전장구가 회사 자산으로 적절하게 인식·관리될 수 있도록 ① ‘설비성 안전장구’와 ‘사업장 구매품’을 일원화하고 설비번호를 부여하는 내용으로 「안전장구 관리 절차서」(공용-안전-20)를 개정하시고 (개선) ② 안전장구 구매 절차 및 회계처리 기준을 정립하여 전사에 행정지시 하시기 바랍니다. (개선)

또한, 설비성 안전장구의 관리전환 수요 발생 시 원활한 대응을 통한 자산 관리 합리성 제고를 위해 ③ 설비성 안전장구의 관리전환 절차와 시스템을 마련하시고 (개선) ④ 전사 설비성 안전장구의 활용 저조 또는 미활용 안전장구에 대한 수요조사를 통해 관리전환을 실시하시기 바랍니다. (통보)

⑤ @●■▣⊙장은 감사 결과 확인된 안전장구 관리 업무에 대한 위험을 통보 하오니, 위험식별 및 평가와 통제활동 운영관리 등 내부통제체계 운영과 강화를 위한 자료로 참고하시기 바랍니다. (통보)